

1503279-61.2019.8.26.0548
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Carlos Eduardo Mendes
Comarca: Paulínia
Foro: Foro de Paulínia
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 14/03/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Francisco Pereira de Souza

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Mendes

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA, como incurso, no artigo 33, caput, da Lei 11343/06, porque, segundo a denúncia, no dia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Paulínia
Foro de Paulínia
1ª Vara
Praça 28 de fevereiro, 180, Paulinia - SP - cep 13140-285
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1503279-61.2019.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1503279-61.2019.8.26.0548
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Francisco Pereira de Souza

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Mendes

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA, como incurso, no artigo 33, caput, da Lei 11343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 28 de novembro de 2019, pela manhã, na Avenida Paulista, 1686, Dona Edith Campos Favero, nesta cidade, o denunciado teria vendido e trazido consigo, para fornecimento ao consumo de terceiros, droga, consistentes em 01

porção de maconha, com 1,4gr, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida às fls. 76.

Notificado, o acusado apresentou defesa prévia às fls. 87/88

Durante a instrução, foram coletados os depoimentos das testemunhas comuns Rodrigo Leandro Nunes e Erick Santos Paiva (cf. termo de audiência realizada em 21/10/2021 - fls. 184). Ainda, houve a coleta do depoimento da testemunha comum Carlos Alberto Vieira de Queiroz e, ao final, o réu foi interrogado (cf. termo de audiência realizada em 03/02/2022 - fls. 224)

Encerrada a instrução, foram juntados os links das audiências e abriu-se vista para apresentação de memoriais.

Em memoriais escritos, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é IMPROCEDENTE.

A materialidade do delito restou comprovada, contudo, não se pode dizer o mesmo quanto à autoria delitiva.

Em sede policial, a testemunha Carlos Alberto, quem efetuou a compra do entorpecente, afirmou que havia comprado a droga do acusado. No entanto, em juízo, alterou a sua versão e disse que estava esperando o retorno do traficante para comprar mais uma porção de maconha e, ao seu lado, com o mesmo intuito, estava o acusado, aguardando também para comprar entorpecente.

Interrogado, o acusado negou os fatos. Disse que é usuário de maconha e que o dinheiro encontrado consigo era para comprar uma porção da droga; que não vendeu o entorpecente encontrado com Carlos Alberto. Relatou que este foi embora porque já havia comprado a droga e viu a viatura se aproximar.

Os guardas municipais ouvidos em juízo ratificaram seus depoimentos prestados na fase inquisitiva. Afirmaram que viram o acusado entregar algo a Carlos Alberto, o qual chegou a afirmar que havia comprado a porção de maconha do acusado, pelo valor de R\$ 10,00. Com o acusado, havia a quantia de R\$ 10,00.

Pois bem. Embora a versão dos policiais aparente bastante coerência, não podemos negar que o depoimento de Carlos Alberto trouxe dúvidas à dinâmica dos fatos.

Carlos Alberto foi bastante categórico ao dizer, em juízo, que comprou a droga de outra pessoa e que o acusado estava no local esperando para comprar entorpecente. Como cediço, não se pode ter dúvida sobre os fatos que direcionam à condenação. A certeza e a inequívoca prova são essenciais para a condenação penal. Não pode o Estado restringir a liberdade de um cidadão sem ter a certeza necessária de que este agiu contra o ordenamento jurídico e cometeu, em sua ação, o tipo penal que aqui se persegue.

A sanção penal do crime desta natureza é severa, e assim o deve ser, pois quem trafica entorpecentes fere um importante bem jurídico que é a saúde pública. No entanto, a certeza quanto aos fatos é primordial para punir aquele que não se importa com esse valor.

No caso em apreço, a incerteza de que o acusado, de fato, praticou o crime em comento - ressaltando que nenhuma droga foi encontrada com ele, mas apenas um valor em espécie - impõe a absolvição.

DISPOSITIVO

Com estes fundamentos, e amparado no art. 386, VII do CPP, julgo IMPROCEDENTE a denúncia e absolvo FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA das imputações que lhe foram dirigidas nestes autos.

Com o trânsito em julgado e comunicações de praxe, expeça-se certidão de honorários à patrona nomeada. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Paulínia, 14 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA